



CONTRATO No. 006-CGE-DNJ-2023

Código del Proceso: COTS-CGE-003-2023

“SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJE PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES, PARA USO DE LAS MÁXIMAS AUTORIDADES, COLABORADORES Y SERVIDORES AUTORIZADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO”

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, la **Contraloría General del Estado**, legalmente representada por el doctor Alex Ernesto Lozano Guerrero, Director Nacional Administrativo y Servicios, en ejercicio de las atribuciones delegadas por el Contralor General del Estado, Subrogante, mediante Acuerdo No. 066-CG-2018 de 26 de noviembre de 2018, publicado en el Primer Suplemento del Registro Oficial No. 382 de 05 de diciembre de 2018; a quien en adelante se le denominará la “CONTRATANTE”; y, por otra la empresa **Foureptravel Turismo Cía. Ltda.**, con número de Registro Único de Contribuyentes **R.U.C.: 1792319684001**, representada legalmente por el señor Manuel Tomas Barreto Saraguro, en su calidad de Gerente General, conforme se desprende de la copia simple del nombramiento de 28 de mayo de 2021, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 03 de junio de 2021, a quien en adelante se le denominará la CONTRATISTA.

Las partes capaces para contratar y obligarse, suscriben el presente instrumento al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 43 y 45 de su Reglamento General, mediante memorando No. 019-I-AGCP-DNAyS-2023 de 8 de febrero de 2023, se certificó que el Plan Anual de Contratación de la Contraloría General del Estado, para el año 2023, contempla los “Servicios de agencias de viaje para la provisión de pasajes aéreos en rutas nacionales, para uso de las máximas autoridades, colaboradores y servidores autorizados de la Contraloría General del Estado”.

1.2 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No. 591.0000.0000.01.00.000.001.A52.530301.1701.001 denominada: “Pasajes al Interior”, conforme consta en las certificaciones presupuestarias 2023, No. 365 por un monto de 156 230,16 USD (ciento cincuenta y seis mil doscientos treinta con 16/100 dólares de los Estados Unidos de América), correspondiente al Subtotal; y, No. 366 por un monto de 18 747,62 USD (dieciocho mil setecientos cuarenta y siete con 62/100 dólares de los Estados Unidos de América), valor correspondiente al Impuesto al Valor Agregado I.V.A., así como en las Certificaciones Presupuestarias Plurianuales correspondientes al año 2024 No. 675 por un monto de 52 076,72 USD (cincuenta y dos mil setenta y seis con 72/100 dólares de los Estados Unidos de América) valor correspondiente al Subtotal; y, No. 676 por un monto de 6 249,21 USD (seis mil doscientos cuarenta y nueve con 21/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América) valor correspondiente al Impuesto al Valor Agregado I.V.A., conferidas por la Dirección Nacional Financiera, Encargada, mediante memorando No. 299-DNF-2023 de 17 de febrero de 2023, para contratar los “Servicios de agencias de viaje para la provisión de pasajes aéreos en rutas nacionales, para uso de las máximas autoridades, colaboradores y servidores autorizados de la Contraloría General del Estado”.

1.3. Previo los informes y los estudios respectivos, el Director Nacional Administrativo y Servicios, en calidad de delegado de la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, a través de la Resolución No. 008-DNJ-CGE-2023 de 23 de febrero de 2023, aprobó el pliego, autorizó el inicio: y, conformó la comisión técnica responsable de la fase precontractual del proceso por cotización signado con el código No. COTS-CGE-003-2023, que tiene por objeto los “Servicios de agencias de viaje para la provisión de pasajes aéreos en rutas nacionales, para uso de las máximas autoridades, colaboradores y servidores autorizados de la Contraloría General del Estado”.

1.4 Se realizó la respectiva convocatoria el 23 de febrero de 2023, a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

1.5 Luego del procedimiento correspondiente, el Director Nacional Administrativo y Servicios, en su calidad de delegado de la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, mediante Resolución No. 025-DNJ-CGE-2023 de 04 de abril de 2023, adjudicó el contrato que tiene por objeto los “Servicios de agencias de viaje para la provisión de pasajes aéreos en rutas nacionales, para uso de las máximas autoridades, colaboradores y servidores autorizados de la Contraloría General del Estado”, al oferente Foureptravel Turismo Cía. Ltda., con número de Registro Único de Contribuyentes R.U.C.: 1792319684001.

1.6 Mediante oficio No. 104-DNAYS-AGCP-2023 de 04 de abril de 2023, se solicitó al señor Manuel Tomas Barreto Saraguro, Gerente General de Foureptravel Turismo Cía. Ltda., la documentación habilitante para la suscripción del presente contrato, requerimiento que fue contestado a través de correo electrónico de 10 de abril de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

- a)** El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP) incluyendo los términos de referencia para los “Servicios de agencias de viaje para la provisión de pasajes aéreos en rutas nacionales, para uso de las máximas autoridades, colaboradores y servidores autorizados de la Contraloría General del Estado”.
- b)** Las Condiciones Generales de los Contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios (CGC) publicados y vigentes a la fecha de la convocatoria en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
- c)** La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos los documentos que la conforman.
- d)** La garantía presentada por el CONTRATISTA
- e)** La Resolución No. 025-DNJ-CGE-2023 de 04 de abril de 2023, con la que se adjudicó el contrato.
- f)** Las certificaciones presupuestarias No. 365, 366 del año 2023, así como también las certificaciones presupuestarias plurianuales No. 675 y 676; correspondientes al año 2024, conferidas por la Dirección Nacional Financiera, mediante

memorando No. 299-DNF-2023 de 17 de febrero de 2023, que acreditan la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

- g) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato.

CLÁUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1 El CONTRATISTA se obliga con la CONTRATANTE a prestar los servicios de agencia de viaje para la provisión de pasajes aéreos en rutas nacionales, para uso de las máximas autoridades, colaboradores y servidores autorizados de la Contraloría General del Estado, y a ejecutar el contrato a entera satisfacción de la CONTRATANTE, en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, según las características y términos de referencia constantes en la oferta y en los demás documentos que se agregan y forman parte integrante de este contrato.

3.2. El CONTRATISTA se obliga con la CONTRATANTE a cumplir con cualquier otra obligación que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

CLÁUSULA CUARTA.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1 El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de 208.306,88 USD (Doscientos ocho mil trescientos seis con 88/100 dólares de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado I.V.A., de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA, valor al que se imputarán los cargos administrativos que se desglosan a continuación:

COSTO DE SERVICIOS		COSTOS SIN IVA
FEE Pasajes Nacionales (Continente e insular)	Ida y retorno	2,00
FEE Pasajes Nacionales (Continente e insular)	Solo ida	1,00
Servicio de emergencia (Fuera de horario de oficina)		0,00
FEE de emisión por reserva de Hoteles		0,00
Cambios y Remisiones Nacionales e Internacionales		0,00
Tramite de reembolso Nacionales e Internacionales		0,00
Comisión por anulación Nacionales e Internacionales		0,00
Emisión de certificados de vuelo, boleto abierto, tramite de reembolso.		0,00

4.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato.

CLÁUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO

5.1 Los pagos se realizarán mensualmente, conforme el servicio efectivamente brindado, de acuerdo con la provisión de pasajes aéreos en rutas nacionales que se realice en el respectivo mes, previa presentación de las facturas correspondientes e informe favorable del Administrador del contrato.

Para el pago final se deberá suscribir el acta entrega recepción definitiva, el CONTRATISTA deberá presentar un informe en el cual detalle todas las actividades realizadas durante la ejecución del contrato mismo que será aprobado por el Administrador del contrato; y la factura correspondiente.

5.2. Documentación habilitante para el pago: Para pago del servicio mensual, la/s agencia/s de viaje deberá/n presentar la siguiente documentación dentro de los ocho (8) primeros días del mes siguiente:

- a) Estado de Cuenta con el detalle del nombre del viajero, fecha de emisión, fechas de ida y retorno, aerolínea, número del boleto, ruta/s y costos. Este documento deberá ser enviado de forma previa a la facturación, para revisión y aprobación del Administrador del contrato.
- b) Informe mensual de todos los servicios brindados, que incluirá un reporte de boletos utilizados y un reporte de boletos no utilizados, para un mejor control de las partes, indicando la fecha de vencimiento (boletos no utilizados).
- c) Factura de pasajes aéreos nacionales que contenga el valor neto, valor del IVA, otros impuestos y valor total.
- d) Factura por Fee de Emisión y otros servicios, de ser el caso, que contenga el concepto, valor unitario, impuestos y el valor total.
- e) Adjuntar a cada factura el pasaje aéreo original o ticket electrónico emitidos por la aerolínea en el que se pueda constatar con claridad el costo original del pasaje aéreo.

Junto a la documentación anteriormente detallada, el Administrador del contrato, emitirá un informe de conformidad del servicio, y solicitará el trámite de pago respectivo.

CLÁUSULA SEXTA.- GARANTÍAS

6.1. El CONTRATISTA entrega la garantía prevista en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, según en siguiente detalle:

- **Garantía de fiel cumplimiento:** Conforme al artículo 74 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, el CONTRATISTA antes de firmar el contrato para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeran a favor de terceros, relacionadas con el contrato, rinde garantía a favor de la Contraloría General del Estado, instrumentalizada en la póliza de seguro No. 0078493 de 06 de abril de 2023, emitida por Latina Seguros C.A., con vigencia desde el 06 de abril de 2023 hasta el 05 de mayo de 2024, por un monto de 10 415,34 USD, equivalente al cinco (5%) por ciento del valor total del contrato.

6.2. Vigencia de la Garantía.- Será obligación del CONTRATISTA mantener en vigencia la garantía otorgada.

La renovación de la garantía se lo hará por lo menos con cinco (5) días de anticipación a su vencimiento, caso contrario la CONTRATANTE la podrá hacer efectiva sin más trámite.

El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato hasta la suscripción del acta de entrega-recepción definitiva y la liquidación del contrato que extinguen las obligaciones pactadas. De no renovarse la garantía con por lo menos cinco (5) días de anticipación a su vencimiento, la CONTRATANTE la hará efectiva, sin más trámite que su presentación a la entidad emisora.

6.3. Devolución de la Garantía: La garantía entregada se devolverá de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública y 263 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública. Entre tanto, deberá mantenerse vigente, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE a través del Administrador del contrato.

- a) **Garantía de fiel cumplimiento del contrato:** Se devolverá cuando se haya suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

6.4. Ejecución de la Garantía: La garantía contractual podrá ser ejecutada por el CONTRATANTE en los siguientes casos:

6.4.1. La de fiel cumplimiento del contrato:

- a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.
- b) Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las multas que le fueren impuestas al CONTRATISTA.
- c) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- PLAZO

7.1 El plazo de ejecución para el presente contrato es de 365 días calendario, contados a partir de su suscripción; o, hasta cuando se devengue la totalidad del monto del contrato, lo que suceda primero.

CLÁUSULA OCTAVA.- MULTAS

8.1 Las multas se impondrán por retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, para la aplicación, bastará un correo o notificación por parte del Administrador del contrato, los factores de cobro de multas serán de la siguiente manera:

FACTOR DE COBRO DE MULTA	PORCENTAJE DE COBRO DE MULTA
90 minutos máximo para entrega de proforma	1x1000 del valor del pasaje cotizado en mercado, por cada hora de retraso contado a partir del requerimiento del Administrador del contrato.
90 minutos máximo para emitir pasajes luego de la aprobación de la proforma	1x1000 del valor del pasaje cotizado, por cada hora de retraso contado a partir de la aprobación del Administrador del contrato.

Cuando el pasaje aéreo nacional adquirido sea rechazado al momento de chequeo en el aeropuerto.	1x1000 del valor de obligaciones pendientes del contrato por ejecutarse.
Por suspensión del servicio	1x1000 del valor de obligaciones pendientes del contrato por ejecutarse, por cada día que dure la suspensión.
Por adulteración de pasajes	10% del valor de obligaciones pendientes del contrato por ejecutarse.

Por cada día de retraso en la entrega de las notas de crédito por la no utilización de pasajes determinados por el Administrador de contrato, se aplicará una multa del 1x1000, sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes del contrato por ejecutarse.

Los documentos para establecer los factores de cobro de multas estarán bajo custodia y responsabilidad exclusiva del administrador del contrato.

La agencia de viaje, no podrá suspender el servicio aduciendo falta de pago por parte de la Contraloría General del Estado, cuando dicho retraso no sea atribuible a la parte CONTRATANTE, si esto llegara a ocurrir, se aplicará una multa del 1x1000, sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato, el mismo que se levantará cuando se vuelvan a emitir los pasajes aéreos.

En todos los casos, las multas serán impuestas por el Administrador del contrato, quien establecerá el incumplimiento, fechas y montos.

8.2. Para la imposición de multas se aplicará lo establecido en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

CLÁUSULA NOVENA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

9.1 La presente contratación no se sujeta al sistema de precios unitarios, por lo tanto, de acuerdo a lo previsto en los artículos 82 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 267 y 268 de su Reglamento General, no es posible sujetarse al sistema de reajuste de precios.

CLÁUSULA DÉCIMA.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

10.1 La CONTRATANTE designa al ingeniero Jorge Renato Bermeo Moreno, Experto Supervisor Administrativo y Servicios Generales, en calidad de Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares del pliego que forman parte del presente contrato, velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, previo informe motivado; en base a lo dispuesto en los artículos 70, 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 295 y siguientes de su Reglamento General; así como también deberá cumplir las atribuciones detalladas en el artículo 530.10 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, que fueren compatibles y posibles de

acuerdo a la naturaleza y condiciones del presente contrato; y, además tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones y atribuciones:

- a) Exigir al CONTRATISTA el cumplimiento de las leyes ecuatorianas, reglamentos, el Contrato, los pliegos y más disposiciones;
- b) Controlar la ejecución del contrato, proponer los correctivos pertinentes y aplicar las multas que haya lugar;
- c) Solicitar los pagos a favor del CONTRATISTA;
- d) Elaborar y suscribir las actas de entrega-recepción; y,
- e) Las demás obligaciones previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento, Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado y demás normativa aplicable.
- f) Una vez ejecutado el contrato y publicada la documentación relevante en el portal de compras públicas con su usuario y clave, deberá comunicar por escrito a la Dirección Nacional Administrativa y Servicios con el propósito de finalizar el proceso en el portal.

10.2 El Administrador del contrato reportará al área requirente o a la máxima autoridad o su delegado, todos los aspectos operativos, técnicos, económicos o de cualquier naturaleza que pudiera afectar el cumplimiento del objeto del contrato.

10.3 La CONTRATANTE podrá cambiar de Administrador del contrato, para lo cual bastará notificar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

CLÁUSULA UNDÉCIMA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO

11.1 Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las condiciones particulares y generales del contrato.

11.2 Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Además, se considerarán las siguientes causales:

- a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;
- b) Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra

forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del contratista;

- c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de bienes o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la declarada;
- d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario 1.1 "Presentación y compromiso" de la oferta;
- e) El caso de que la entidad CONTRATANTE encuentre que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por CONTRATISTA, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la CONTRATANTE o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar;

11.3 Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

CLÁUSULA DUODÉCIMA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

12.1 En caso de que, respecto de las divergencias o controversias suscitadas sobre el cumplimiento, interpretación y ejecución del presente contrato, no se logre un acuerdo directo entre las partes, éstas renuncian expresamente a la jurisdicción ordinaria, y se someten a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos previstos en la Ley de Arbitraje y Mediación de la República del Ecuador, al Reglamento de funcionamiento del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, ubicado en la Av. Amazonas N39-123 y Arízaga; y a las siguientes normas:

- a) Previamente a iniciar el trámite del arbitraje, las partes someterán la controversia a mediación para lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio.
- b) En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante la mediación, las partes se someten a arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, ubicado en la Av. República y Av. Amazonas, esquina. El Tribunal estará conformado por tres árbitros principales y un alterno, y serán seleccionados de la siguiente forma: cada una de las partes, en el término de cinco días contados desde la citación de la demanda arbitral, elegirá su árbitro de la lista oficial proporcionada por el centro de arbitraje, y los dos árbitros elegidos, en el mismo término de cinco días escogerán al tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal, y al árbitro alterno. El tercer árbitro y el árbitro alterno serán seleccionados de la lista oficial proporcionada por el centro de arbitraje, y el término para su designación se contará a partir de la fecha en que los árbitros nombrados por las partes hayan manifestado por escrito su aceptación de desempeñar el cargo. En el evento en que alguna de las partes, o los árbitros designados por éstas, no efectúen las designaciones que les corresponden dentro del término previsto, éstas se efectuarán por sorteo, a pedido de cualquiera de las partes, conforme lo establece el inciso quinto del artículo 16 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

- c) Las partes autorizan al Tribunal Arbitral para que ordene y disponga medidas cautelares que procedan y se ajusten a la normativa procesal ecuatoriana, y para la ejecución de tales medidas; el Tribunal solicitará el auxilio de funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos que sean necesarios, sin tener que recurrir a juez ordinario alguno.
- d) El laudo que expida el Tribunal Arbitral deberá fundarse en derecho y por consiguiente sujetarse al contrato, a la ley, a los principios universales del derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina.
- e) Las partes se obligan a acatar el laudo arbitral que se expida.
- f) Los costos y gastos arbitrales que genere el proceso arbitral serán cubiertos por el demandante.
- g) El lugar del arbitraje será en la ciudad de Quito, en las instalaciones del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, ubicado en la Av. República y Av. Amazonas, esquina; y su tramitación será confidencial.
- h) Si el Tribunal Arbitral declarara que no tiene competencia para resolver la controversia, ésta se someterá al procedimiento establecido en el Código Orgánico General de Procesos, siendo competente para conocer y resolver la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la entidad CONTRATANTE. Para tal efecto, el Tribunal Arbitral deberá conocer y resolver en la audiencia de sustanciación todas las excepciones previas que la parte demandada haya propuesto en su escrito de contestación a la demanda, con excepción de aquellas que se refieran a la caducidad y prescripción que serán resueltas en el laudo arbitral.
- i) La CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este contrato. Si la CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantías.
- j) La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, la CONTRATISTA declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

12.2. De conformidad con los artículos 190 de la Constitución de la República del Ecuador, 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, y 4 de la Ley de Arbitraje y Mediación, previo a someterse al arbitraje, deberá obtenerse el pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, mismo que será de obligatorio cumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – DECLARACIONES DE LA CONTRATISTA:

13.1 La CONTRATISTA, declara bajo juramento, que no se halla incurso en las prohibiciones mencionadas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para celebrar contratos con el Estado o con las Entidades del Sector Público.

13.2. La CONTRATISTA declara contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que le habiliten para el ejercicio de su actividad, especialmente, pero sin limitarse al cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el presente contrato. Asimismo, se compromete a pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.

13.3. Serán también de cuenta de la CONTRATISTA y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social; por lo tanto, exime a la CONTRATANTE de toda responsabilidad de carácter laboral que contrajere con el personal que requiera para el cumplimiento de este contrato, relacionada a sueldos, salarios, remuneraciones, y de seguridad social, así como también la de daños contra terceros.

13.4. De igual modo, la CONTRATISTA, declara que asume la obligación de dar cumplimiento toda la normativa que expida autoridad competente y que fuere aplicable para la ejecución del presente contrato.

13.5. La CONTRATISTA declara que los fondos que se utilizarán en la ejecución de este contrato provienen de ingresos normales, y no guardan ninguna relación con transacciones o actividades ilícitas; así como su destino de ninguna manera estarán relacionados con lo establecido en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

13.6. La CONTRATISTA autoriza a la CONTRATANTE a realizar los análisis y verificaciones que considere necesario; y en caso de que se inicien en su contra investigaciones relacionadas con actividades ilícitas o, para los demás casos determinados en la legislación ecuatoriana, pueda proporcionar a las autoridades judiciales competentes, la información que estos demanden.

13.7. En virtud de lo autorizado, la CONTRATISTA renuncia a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra de la CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD:

14.1. La CONTRATISTA conviene en que toda la información que llegue a su conocimiento de la otra parte, en razón de la ejecución del presente contrato será considerada confidencial o no divulgable. Por lo tanto, está prohibida su utilización en beneficio propio o de terceros o en contra de la dueña de tal información. El incumplimiento de esta obligación será causal para dar por terminado este contrato y quedará a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por daños y perjuicios, conforme al artículo 180 del Código Integral Penal.

14.2. La CONTRATISTA guardará absoluta confidencialidad sobre la información en caso de que llegara a conocer información de la institución, no pudiendo reproducirla, generarla o difundirla en ninguna forma durante tres años después de la suscripción del contrato.

14.3 La CONTRATISTA se compromete a que el personal a su cargo guarde el mismo nivel de confidencialidad sobre la información recibida con el mismo grado de cautela con el que protege su propia información.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

15.1. Obligaciones de la CONTRATISTA:

- Trabajar única y exclusivamente con el/la Administrador/a del contrato para pasajes aéreos nacionales, para generar reservas y adquisiciones de los mismos dentro del proceso contractual.
- Contestar de forma oportuna y rápida sobre las solicitudes que la Contraloría General del Estado realice mediante los canales de comunicación destinados, únicamente por la persona autorizada.
- Mantener el valor del FEE constante en la oferta presentada, una vez adjudicado el contrato, en el momento de la facturación por la emisión de cada uno de los pasajes aéreos nacionales.
- Reportar dentro de los primeros 8 días de cada mes a la Contraloría General del Estado los pasajes aéreos nacionales adquiridos y no utilizados.
- Facilitar toda la información referente a la tarifa de los pasajes aéreos y condiciones de los mismos, al fin de verificar los valores y condiciones.
- Adjuntar a cada factura el pasaje aéreo original emitido o ticket electrónico emitido por la aerolínea en el que se pueda constatar con claridad el costo original del pasaje aéreo.
- Atender de forma inmediata cualquier cambio que se requiera en los tickets previamente expedidos, suministrando los nuevos tickets dentro de los plazos solicitados, detallados en la metodología de trabajo.
- Notificar inmediatamente por escrito o a través de correo electrónico al Administrador del contrato, la separación o cambio de los Ejecutivos de Cuenta, con el fin de no afectar el servicio.
- Dar cabal cumplimiento a lo establecido en el presente término de referencia, de acuerdo con los términos y condiciones del contrato.
- El CONTRATISTA se obliga a cumplir con los factores y porcentajes de las multas establecidas en el numeral 14 de los términos de referencia.

15.2. Obligaciones de la CONTRATANTE:

- Designar al Administrador del Contrato, quien será el encargado de velar por el oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y será el responsable de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada ejecución, con estricto cumplimiento a lo establecido en los términos de referencia.

- Notificar inmediatamente por escrito o a través de correo electrónico a la/s agencia/s de viaje, la separación o cambio del Administrador del Contrato, con el fin de mantener una comunicación efectiva e ininterrumpida.
- Cancelar los valores correspondientes, posterior a la presentación de la factura y recepción a conformidad del servicio.
- Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en el término de 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por el CONTRATISTA.
- Para el caso de servicios, de ser necesario, previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos complementarios en el término de 15 días contados a partir de la decisión de la máxima autoridad
- Suscribir el acta entrega recepción definitiva, de los servicios recibidos, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la Ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con lo establecido en el contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

16.1 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito o por medios electrónicos y en idioma español. Las comunicaciones entre el administrador del contrato y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos o por medios electrónicos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- DOMICILIO

17.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano.

17.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

- La CONTRATANTE: Av. Juan Montalvo E4-37 y Av. 6 de diciembre, edificio matriz de la Contraloría General del Estado, ciudad de Quito, provincia de Pichincha; teléfono: (02) 3987 100, correo electrónico jbermeo@contraloria.gob.ec
- El CONTRATISTA: Av. 10 de agosto OE1-07 y Portoviejo, edificio Carrera, ciudad de Quito, provincia Pichincha; teléfono: 022501669, correo electrónico: tbarreto@fourepravel.com

17.3. Cualquier cambio a la información contenida en la presente cláusula deberá ser debidamente informada a las partes por escrito y de manera oportuna, sin que sea necesario reformar el texto contractual.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

18.1 Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales del contrato de Cotización, publicado en ella Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública,

vigente a la fecha de la convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las condiciones particulares del contrato que están suscribiendo.

18.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, 12 de abril de 2023



Firmado electrónicamente por:
**ALEX ERNESTO
LOZANO GUERRERO**

Dr. Alex Lozano Guerrero
**Director Nacional Administrativo y
Servicios
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
CONTRATANTE**



Firmado electrónicamente por:
**MANUEL TOMÁS
BARRETO SARAGURO**

Manuel Tomás Barreto Saraguro
**Gerente General
FOUREPTRAVEL TURISMO CÍA.
LTDA.
R.U.C.: 1792319684001
CONTRATISTA**

DESCRIPCIÓN	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMAS
Elaborado por:	Ab. Estefanny Ramírez C.	 Firmado electrónicamente por: ESTEFANNY ALEJANDRA RAMIREZ COLOMA
Revisado por:	Ab. Carlos Guachamin M.	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ERNESTO GUACHAMIN MONAR
Aprobado por:	Ab. Javier Pachacama Ger	 Firmado electrónicamente por: JAVIER EDISON PACHACAMA GER

**MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS**

Versión SERCOP 2.1 (09 de junio de 2017)

**V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE
BIENES Y/O DE SERVICIOS**

Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de provisión de bienes y/o prestación de servicios son de cumplimiento obligatorio para las entidades contratantes y los contratistas que celebren este tipo de contratos, provenientes de procedimientos sujetos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, como “Subasta Inversa Electrónica” “Licitación”, “Cotización” y “Menor Cuantía”.

Cláusula Primera.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1.1 Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

- a. Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.
- b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.
- c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.
- d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”.

1.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

- a. **“Adjudicatario”**, es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el contrato.
- b. **“Comisión Técnica”**, es la responsable de llevar adelante el procedimiento de contratación, a la que le corresponde actuar de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.
- c. **“Contratista”**, es el oferente adjudicatario.
- d. **“Contratante” “Entidad Contratante”**, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.
- e. **“LOSNCP”**, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- f. **“RGLOSNCP”**, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- g. **“Oferente”**, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una “oferta”, en atención al procedimiento de contratación.

- h. **“Oferta”**, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la provisión de bienes o prestación de servicios.
- i. **“SERCOP”**, Servicio Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Segunda.- FORMA DE PAGO

Se estará a lo previsto en las Condiciones Particulares del Contrato, y además:

2.1 El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el contratista aperture en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El contratista autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.

El anticipo que la contratante haya otorgado al contratista para la ejecución del contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

2.2 La amortización del anticipo entregado en el caso de la prestación de servicios se realizará conforme lo establecido en el artículo 139 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

2.3 Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio convenido, a satisfacción de la contratante, previa la aprobación del administrador del contrato.

2.4 De los pagos que deba hacer, la contratante retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

2.5 Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar al contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Tercera.- GARANTÍAS

3.1 Se estará a lo contemplado en las Condiciones Particulares del Contrato y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

3.2 Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la contratante en los siguientes casos:

3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato:

- a) Cuando la contratante declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al contratista.
- b) Si la contratista no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

3.2.2 La del anticipo:

- a) Si el contratista no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

- b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el contratista no pague a la contratante el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

3.2.3 La técnica:

- a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este contrato.

Cláusula Cuarta.- PRÓRROGAS DE PLAZO

4.1 La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

- a) Cuando el contratista así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista está obligado a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato para reanudarlo.
- b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la contratante u ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables al contratista.
- c) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución del trabajo.

4.2 En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la contratante, previo informe del administrador del contrato.

Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A más de las obligaciones señaladas en las Condiciones Particulares del Pliego que son parte del contrato, las siguientes:

5.1 El contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas o los términos de referencia elaborados por la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo, o contratos complementarios. La ampliación del plazo, o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren aprobados por la administración.

5.2 El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la entidad contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución del contrato, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, como el administrador del contrato, deberán tener el conocimiento suficiente de la ejecución del contrato, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante el tiempo de ejecución contractual, a facilitar a las personas designadas por la entidad contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución del contrato.

5.3 Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratista ejecutar el contrato conforme a las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos en el pliego, y cumplir con el porcentaje mínimo de Valor Agregado Ecuatoriano ofertado de ser el caso.

5.4 El contratista está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

5.5 El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución del contrato, ni con el personal de la subcontratista.

5.6 El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

5.7 Si el lugar donde se va a ejecutar la obra o se destinarán los bienes y servicios objeto de la contratación pertenece al ámbito territorial determinado en el artículo 2 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, el contratista en la ejecución del contrato contará con al menos el 70% de servicios o mano de obra de residentes de esa Circunscripción, con excepción de aquellas actividades para las que no exista personal calificado o que el bien sea de imposible manufacturación en esa Circunscripción.

Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

6.1 Son obligaciones de la contratante las establecidas en las Condiciones Particulares del Pliego que son parte del contrato.

Cláusula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS (Aplica únicamente para Servicios)

7.1 Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y en su Reglamento General.

Cláusula Octava.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO

(De acuerdo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en los contratos de adquisición de bienes y/o prestación de servicios, existirá solamente la recepción definitiva, sin perjuicio de que, de acuerdo a la naturaleza del contrato -si se estableciere que el contrato es de tracto sucesivo, es decir, si se conviene en recibir los bienes o el servicio por etapas o de manera sucesiva-, puedan efectuarse recepciones parciales).

La recepción del objeto de la contratación se realizará a entera satisfacción de la contratante, y será necesaria la suscripción de la respectiva Acta suscrita por el contratista y los integrantes de la comisión designada por la contratante, en los términos del artículo 124 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento mencionado, y formará parte del acta.

8.1 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Novena.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

9.1 La contratante efectuará al contratista las retenciones que dispongan las leyes tributarias, conforme la legislación tributaria vigente.

La contratante retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

9.2 Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados en caso de que sea necesario. En dicho caso, el contratista entregará a la contratante hasta dos copias del contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del contratista.

Cláusula Décima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

Cláusula Undécima.- LEVANTAMIENTO DEL SIGILO BANCARIO

Autorizo al Servicio Nacional de Contratación Pública o a los organismos de control correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y extranjeras, que se encuentran a mi nombre; y a nombre de mi representante legal, en el caso de personas jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; a fin de verificar el origen lícito de los fondos y recursos a emplearse en la ejecución del presente procedimiento de contratación pública. Así mismo, autorizo que toda la información relacionada con los pagos recibidos como contratista o sub contratista del Estado, así como mis movimientos financieros, tendrán el carácter de público y deberán ser difundidos a través de un portal de información o página web destinada para el efecto, que permitan detectar con certeza el flujo de los fondos públicos. No se podrá alegar reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este tipo de información.

Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 61 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP; las cuentas bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o jurídicas que consten como socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de una persona jurídica o consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los recursos públicos, no estarán sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni bursátil. Estarán sujetas a esta disposición, inclusive las personas declaradas como beneficiarios finales, o cualquier persona que se beneficie de transacciones bancarias en el flujo de los recursos públicos.

(Hasta aquí el texto de las Condiciones Generales del Contrato para la adquisición de bienes o contratación de servicios).

NOTA.- Las Condiciones Generales de los Contratos de bienes y/o servicios, no requieren de firma por parte de los representantes de la entidad contratante ni del contratista, puesto que están incorporados como parte integrante del contrato de adquisición de bienes y/o servicios, conforme la cláusula segunda "DOCUMENTOS DEL CONTRATO" de la Condiciones Particulares del Contrato de Subasta Inversa Electrónica, Licitación, Cotización o Menor Cuantía, según corresponda.